

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA Nº 41

El día 19 de marzo de 2010, siendo las 8:30 horas se reúnen los integrantes del CPUTA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Laura Colladon, Mónica Martínez, Julio Bustos, Carlos Lange, Cristina Frenquelli, José Luis Rigazio, Eduardo Vega, Carlos Tórtolo y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio, María Elena Foglia, representante técnica del Departamento Ejecutivo; Raquel Merlino y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes.

En primer lugar se da lectura a la nota enviada por el presidente del Concejo de Representantes informando que ese mismo viernes a las 10:00 se elegiría a los representantes del Cuerpo Legislativo para integrar la Comisión Plenaria Honoraria del CPUTA.

En cuanto a las consideraciones del acta anterior, Liliana Bina expresa que envió algunas correcciones por e-mail.

Antes de comenzar a tratar el orden del día, María Elena Foglia les pregunta si la reunión del lunes fue un foro o un mitin político, en su opinión se trató de un mitin político. En este sentido, Carlos Lange, expresa que el Colegio de Arquitectos se retiró antes de que termine la reunión porque la gente estaba mal informada, una de las representantes de un centro vecinal le dijo que se estaban movilizandando en contra de todos los edificios que iban a hacer en la costanera. Por su parte, Cristina Frenquelli añade que los presentes ya tenían una posición tomada, querían salir a la Legislatura para derogar la Ley 9193, siendo que el CPUTA había resuelto dedicarse a normar.

Liliana Bina les cuestiona porqué no subieron al escenario a explicar su postura en vez de retirarse. Expresa que quienes están a favor de Puerto San Roque no asistieron a la reunión porque son los que deciden, hay un vaciamiento de la participación. Expresa que Luis Morcillo Suárez fue el único que dijo estar a favor del Puerto San Roque y eso es rescatable; hasta estaba presente Fabián Guerrero que es uno de los directores de la corporación y no habló.

En este sentido, la arquitecta Foglia dice que debe haber temido que lo ataquen, porque muchos de los presentes tuvieron la actitud de “patoteros”.

Carlos Lange comenta que estuvo charlando con legisladores que le dijeron que aunque pidieran la revisión de la Ley 9193, no la iban a modificar.

María Elena Foglia manifiesta que hace muchos años, Bina, cuando cursaba su maestría, realizó un racconto del crecimiento de Villa Carlos Paz donde decía que el lago no es de la ciudad pero ésta se lo apropió con su crecimiento. Expresa que nadie dijo nada cuando los “patoteros” del foro manifestaron que le iban a decir al gobierno provincial que no puede sacar agua del dique, siendo que están absolutamente equivocados porque el lago se hizo para darle agua a Córdoba capital. Añade que la Provincia es la que tiene jurisdicción sobre el lago, no Villa Carlos Paz. Indica que encima hablaron patoteando como si fuera a golpear a la gente. Al respecto, Bina le explica que Juan Carlos Ferrero como ciudadano cordobés está en contra de que se saque agua del dique para darle al country Tierralta, no para la ciudad de Córdoba.

Laura Colladon le responde a Carlos Lange que es muy probable que la Unicameral no de lugar al pedido de modificar la Ley 9193 porque hay muchos intereses de por medio, pero igualmente sería bueno intentarlo. No acuerda con que el encuentro fuera un mitin político, porque simplemente los centros vecinales quieren participar y están fuera de los partidos políticos. Manifiesta que es diferente hacer política de hacer partidismo. Expresa que según lo que ella escucha de la gente que sabe un poco del tema, en general están en contra de que intervengan en el perilago porque saben los daños que eso va a causar. Y aclara que ella no sintió que fueran patoteros, dice que muchas veces levantan la voz entre ellos mismos en las reuniones plenarias. Dice que el tema es convocante, la gente quiere proteger la cuenca y defender el uso público de las costas, uno de los terrenos más valiosos de la ciudad. Agrega que la gente que entiende técnicamente del tema, está en contra de construir en la costa.

Mónica Martínez expresa que en ese caso deben defender toda la ciudad, ya que toda Villa Carlos Paz está asentada sobre una cuenca.

Liliana Bina le responde a Foglia que el lago se hizo para abastecer de agua a Córdoba y que Carlos Paz se construyó sobre la cuenca y eso estuvo mal. Pero la discusión del acueducto se hace en Carlos Paz porque para autorizarlo se tuvo que hacer una ordenanza permitiendo el paso por nuestras tierras, por eso se impugnó cuando el Concejo de Representantes lo aprobó. Y añade que ella no llevó a gente que apoye su pensamiento, quienes la nombraron son los miembros de ADARSA que estaban presentes, pero los demás eran representantes de centros vecinales y otras instituciones. Aclara que quien habló del acueducto de "Tierralta" es el presidente de ADARSA y defendió la cuenca porque cree que hay que tener una visión integral. Dice que no deberían preguntarse por qué había gente que piensa igual que ella sino por qué los que piensan diferente no fueron. Los intereses económicos sectoriales se mueven en el poder, que es el quien decide; en cambio, los ambientalistas son tan vehementes porque no defienden intereses personales sino sociales, y tienen argumentos. Bina manifiesta que lo que se ha dicho es ofensivo para los que participan, explica que no están moviendo a la gente como si fueran idiotas.

Siendo las 8:50 se incorpora a la reunión Amalia Gómez.

La arquitecta Bina expresa que siempre critican a los que van a participar, en vez de criticar a los que no van. Hubiesen venido los que defienden el Puerto San Roque con sus argumentos. Pide a los presentes que no le teman a la participación, diciendo que por las apreciaciones que escuchó parece que fueran antidemocráticos.

Carlos Lange expresa que desde atrás, él percibió que la gente estaba mal informada, por ejemplo dijeron que se le iban a bajar dos o tres metros al embudo, y de eso nunca se habló. Le responden que eso está en la Ley y que ya se bajó la cota de espera. El arquitecto opina que Ferrero fue muy agresivo y trató mal al ingeniero Carda. Dice que según la información que le llegó, las 15 o 20 camionadas de material que se volcaron en la costanera fueron para rellenar la cancha de fútbol y que efectivamente no estaban autorizadas. Los presentes discuten sobre este punto.

Raquel Merlino expresa que esto fue fruto de la desinformación, no coincide con Colladon que dijo que la gente estaba bien informada. Dice que ella no está a favor de Puerto San Roque sino de normar el uso del suelo en el eje costanero. Y agrega que si siguen hablando en esos términos están confundiendo a la gente y van a hacer fracasar cualquier espacio de participación. Intercambian opiniones acerca del funcionamiento del foro, de la participación y de la política. María Elena Foglia expresa que el CPUA es un organismo técnico y esa reunión se trató de un encuentro político.

Siendo las 9:00 se incorpora a la reunión Eduardo Vega.

Mónica Martínez manifiesta que visto desde afuera parecía algo armado por la disposición de cada uno de los que hablaba que se iban pasando la palabra uno a otro. Critica que terminaron debatiendo acerca de la modificación de la Ley 9193 pero no hablaron de los puntos de acuerdo que estaban al final del Power Point, para poder avanzar en la normativa.

Luis Morcillo Suárez expresa que todos conocen su pensamiento, que utilizó el término Nuevo Puerto San Roque para simplificar, pero que no acuerda con el proyecto tal cual lo planteaba Scagliarini. Su idea es otra, pero no llevó a diez idiotas que lo apoyen; siente que representa a cierta gente que piensa lo mismo o parecido a él, pero que no estaban presentes. Cree que de un lado y del otro están desinformando a la gente para que no se llegue a nada. Pide que empiecen a jugar limpio y lleven afuera los acuerdos a los que llegan dentro del CPUA, porque evidentemente alguien les dijo a los vecinos que podían ir a la Legislatura a pedir la revisión de la Ley.

Liliana Bina le responde que la gente no es idiota, que no los subestimen. La iniciativa de ir a la Legislatura fue idea de ellos, saben que es una Sociedad Anónima donde no tiene injerencia el Estado, ni el Tribunal de Cuentas. El control está previsto en la ordenanza pero es inaplicable a una S.A., por eso lo quieren agregar a la ley. Cristina Frenquelli pregunta si habría posibilidades de derogar la ley, Bina le responde que no, que se puede revisar.

Carlos Bartmus les pregunta si están reunidos allí para normar, entonces, porqué no se dedican a avanzar en eso.

Luis Morcillo Suárez critica que muchos de los que estaban presentes en el foro tienen una casa en la montaña y ahora salen a defenderla y no quieren que se construya más. Liliana Bina le responde que existe cierta capacidad de carga por lo que no se puede

seguir explotando los recursos indefinidamente porque se van a agotar. No hay que echar culpas y descalificar a la gente, deben respetar la capacidad de carga.

José Luis Rigazio expresa que no sabe donde está sentado por las cosas que está escuchando. En primer lugar opina que es beneficioso que exista el Foro Urbano Ambiental, la gente se debe manifestar. Ninguno de los presentes fue a hacer un acto de patoterismo ni de politiquería, en cualquier foro se discute acaloradamente. Sí piensa que se hizo política y es lo correcto, defiende este tipo de discusiones porque son las que nos hacen crecer como sociedad. Y agrega que como se dijo en algún momento, este no es un organismo técnico, el CPUA es un organismo político, por eso se dividió a la Comisión Plenaria Honoraria de la Unidad Técnica, les pide que lean la Carta Orgánica y la Ordenanza 4951 para analizar qué es lo que están haciendo y lo que deben hacer. Él asiste en representación de su institución a seguir las discusiones. Expresa que dilataron un año la conformación del foro donde puede participar la gente, y los que desinforman son ellos mismos. Agrega que los vecinos fueron invitados a discutir sobre Puerto San Roque, entonces, qué es lo que están criticando.

Amalia Gómez explica que la convocatoria al foro se hizo a partir de las dos notas que ingresaron por parte de ADARSA y de la Agrupación de Centros Vecinales, pidiendo que se trate el tema Puerto San Roque y normativa. Rigazio manifiesta que era su obligación convocar al foro, no hacía falta que lo pidan las instituciones.

La presidente dice que se abordó ese como primer tema por el pedido de las instituciones. Cuando ingresaron las notas consideraron que era necesario tomarse un tiempo para organizarlo bien, con un coordinador, pero Rigazio insistió en que debían convocarlo directamente. Como ella estuvo enferma esa semana no pudo dedicarse mayor tiempo a organizar el foro, le agradece a Virginia y Alberto que estuvieron ayudando, aunque nadie más se acercó. Además, cuando se presentó el foro y se les pidió que se organicen, quisieron comenzar a discutir allí, aunque no era el ámbito porque todavía no habían leído la información que se les entregó, la ley, la ordenanza, etc. El lunes van a reunirse nuevamente y tendrán tiempo para consultar en sus instituciones, también se congregarán por otros temas relevantes como el agua, las torres o las laderas.

Rigazio dice que no era una crítica para la presidente, que todos se equivocaron. Y expresa que la gente está caliente pero no por el tema puntual Puerto San Roque, por muchos otros temas. Raquel Merlino le responde que el foro no es el lugar para sacarse la bronca. Cree que no estaba bien organizado como para poder informar y llegar a sacar alguna conclusión ese día. Dice que está a favor del foro pero espera que éste sea productivo, piensa que no estaban dadas las condiciones como para querer tomar una decisión ese día. Bina le dice que entonces hable y participe en los encuentros.

Bina, Colladon y Rigazio opinan que el foro no salió mal. Carlos Lange manifiesta que los legisladores que estuvieron presentes dijeron que la actitud de los vecinos fue un acto de patoterismo. Luis Morcillo Suárez dice que el error fue haber participado los integrantes del CPUA en el foro, cree que deberían haberlos dejado trabajando solos.

Cristina Frenquelli opina que la gente que fue ya tenía una decisión tomada, no querían escuchar nada. Actualmente no es la misma situación del Puerto San Roque que la de hace unos años, no hay ni un proyecto presentado Su idea es que haya algunos emprendimientos que financien el mantenimiento del resto del predio, para parquear y garantizar el libre acceso. Dice que en el CPUA se llegó a un acuerdo entre las instituciones para que haya un impacto mínimo, que no es poco. Se evolucionó muchísimo en ese sentido. Si van a confrontar blanco con negro, nunca van a lograr nada, el gris es lo posible. Agrega que nunca antes Villa Carlos Paz había defendido esas tierras, siguen siendo propiedad de la Provincia. Liliana Bina le responde que los grises se hacen porque alguien trata de llevar del negro al blanco, que las cosas se logran porque algunos lo lucharon.

Julio Bustos les pregunta si van a formar parte del foro o no. Luis Morcillo Suárez le responde que el foro se va a integrar al CPUA a través de sus representantes. Bustos cree que el foro debe constituirse, designar a sus representantes y participar del CPUA de forma ordenada, no acuerda con que deban ir los miembros de la plenaria al foro. Deben limitarse a informar una idea concreta con la que están todos de acuerdo. Les pide que separen las cosas, el funcionamiento de foro es una cosa y el del CPUA es otra, y ya perdieron una reunión discutiendo sobre ese tema.

Amalia Gómez explica que el foro trabajará de manera autónoma sobre cada tema y luego enviará el material y las conclusiones al CPUA, quien podrá adjuntarlo a los dictámenes a elevar al Concejo de Representantes.

Liliana Bina opina que son dos ámbitos distintos, que los vecinos e instituciones, por su cuenta, pueden pedir la modificación de la Ley 9193 a la Legislatura. Pero la consulta al foro fue extemporánea porque ya había algunas cosas resueltas.

Raquel Merlino les pregunta ¿cómo siguen ahora?

Eduardo Vega expresa que no pudo asistir al foro, aunque le hubiese gustado participar. Dice que pecaron de ilusos cuando se planteó la votación de la ley, porque son técnicos y no políticos. Dice que se invitó para tratar la normativa de uso del suelo y se desvirtuó la reunión con el tema de Puerto San Roque. Siempre existe la política y evidentemente esto se utilizó para ello, pero el CPUA está para normar. Cree que deben aconsejar al foro para que elija sus representantes e invitarlos a alguna reunión. No pueden hacer una asamblea permanente.

Laura Colladon les comenta a todos los presentes que asistirá al foro como representante del centro vecinal El Fantasio. Ella en un principio le dijo a la gente del centro vecinal que no le parecía apropiado pero ellos insistieron diciendo que esa era su resolución.

Carlos Bartmus dice que él no estuvo en el foro, pero por lo que escuchó, no fue algo organizado, mucha gente se sintió agredida y no se trató el tema que los convocaba. Y les pregunta cómo se sigue trabajando en un grupo donde hay gente que no quiere avanzar. En relación a lo que comentó Colladon, Bartmus opina que como representante de un centro vecinal y del CPUA, no puede estar en ambos lados a la vez. Manifiesta que dentro del CPUA hay dos o tres posturas de no hacer nada, entonces les pregunta ¿cómo siguen?

La arquitecta Bina le responde que ella sigue adelante con la normativa aunque no haya ganado su idea. Ante lo que Bartmus agrega que luego ella va a los grupos a agitar a los vecinos y a promover su postura.

Roberto Semenciw les dice a los presentes que ahora se están quejando de cómo salió el foro, pero que los dejaron solos en la organización. Liliana Bina dice que pareciera que hay gente que no quiere que el CPUA funcione, y desde adentro están saboteando al foro. Vuelve a pedir que sigan adelante con lo que les corresponde en vez de criticar.

Liliana Bina les pide que dejen de dilatar las decisiones con esta discusión sobre el foro. Les pide que sigan adelante con el orden del día para que no quede sin definir el límite de la AP1. La arquitecta realiza una moción de orden para avanzar con el tema que estaba previsto en el orden del día. La apoyan y pasan a tratar el límite de la AP1.

Semenciw dice que para la próxima semana cada uno traerá lo que opina sobre la normativa en las costas y la ordenanza vetada.

Mónica Martínez agrega que ese día no fue clara la organización dentro del CPUA porque la Unidad Técnica llevó dos Power Points, uno de Verdinelli y otro suyo.

Raquel Merlino presenta el trabajo preliminar de la Unidad Técnica que define el límite de la AP1, ya que es necesario ingresarla lo antes posible al Concejo de Representantes. El arquitecto Alberto Verdinelli entrega por secretaría el trabajo sobre la AP1 y da lectura al documento (Se adjunta el informe preliminar a la presente acta).

El arquitecto explica que partieron de distintos materiales (planos, ordenanzas, planchetas catastrales, debates en las reuniones plenarias, etc.) y del relevamiento realizado por el ingeniero Civarolo, que estaba bien hecho pero era difícil de materializar. Prosigue diciendo que la intención es dar una herramienta clara, idónea y práctica a la Dirección de Obras Privadas para que luego no se preste a confusión. Como criterio de trabajo decidieron apoyarse en lo existente, ya construido, las calles y los fondos de lotes, y tratando de preservar los cañadones y espacios verdes.

Se marcaron dos sectores, el "A", que va desde la utopista Justiniano Allende Posse hasta la calle Florencio Sánchez, y el "B" que se extiende desde ésta última calle hasta el final de ejido en la zona sur de la ciudad. Para delimitar al área protegida partieron del vértice 162 marcado en el plano de Civarolo, lo tomaron como referencia porque éste está materializado con un mojón. Bina dice que sería bueno que lo referencien con algún lote, la UT acepta la sugerencia. Verdinelli comenta que bajaron la línea en la zona de Shangri-Lá, y dice que el área especial número 5 quedaría dentro del área protegida.

Carlos Tórtolo solicita que dejen dentro del área protegida el lote de La Cruz, a lo que le responden que ya lo habían considerado. Verdinelli sigue explicando que cuando el límite es la calle, pasa por la vereda oeste para que no se preste a confusiones. Ante esto, Eduardo Vega opina que debería pasar por el eje de la calle para que no vayan a pedir autorización argumentando que tienen servicios.

Mónica Martínez le responde que abandonaron el concepto de servicialidad porque la variable ya no es la infraestructura. Vega cuestiona si legalmente no habilita a quien está al frente a solicitar servicios. Le responden que en el área protegida, el límite o restricción está en el uso del suelo, tengan o no servicios. Vega opina que el hecho de contar con servicios puede dar lugar a que reclamen la aprobación. Liliana Bina pide que la calle entera quede dentro de la AP1.

Siendo las 10:10 se retira Luis Morcillo Suárez.

Verdinelli dice que en el caso de la Aerosilla, el complejo quedó dentro del área protegida; explica que lo que hicieron fue cortar la calle Florencio Sánchez hasta la manzana 64, y luego siguieron por los fondos de lotes. Mónica Martínez les aclara que en general el límite es igual a la línea amarilla que figura en el plano que está en la pared, salvo que en el caso de Green Time, éste queda dentro del área protegida. Los presentes debaten sobre los límites de algunos loteos.

Alberto Verdinelli va marcando el límite en el plano que pasa por el fondo de los lotes. Dice que la calle Marconi, donde se encuentra un loteo irregular, se dejó dentro del área protegida.

Plantean que luego de definir el límite, deben decidir que se puede hacer allí y que no. Todos acuerdan con el límite trazado. Se les enviará el trabajo de la UT por e-mail para que lo revisen y se aprobará definitivamente la semana siguiente.

La presidente les pide que lean la última corrección del Reglamento Interno del CPUA. Les comunica que en el orden del día el primer tema a tratar será la aprobación del límite de la AP1, el segundo tema será el Reglamento Interno y el tercero, la elección de autoridades del CPUA.

Liliana Bina dice que según el reglamento, la elección de autoridades debería ser en junio como en el Concejo de Representantes.

Siendo las 10:30 y quedando por revisar el reglamento interno del CPUA, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar debaten acerca del primer encuentro del foro urbano Ambiental que se realizó el lunes 15 de marzo. Se evidencian dos posturas enfrentadas, por un lado los que se sintieron agredidos en la reunión y creen que se utilizó políticamente, y por el otro los que defienden la participación y creen que en el encuentro fue positivo. Debaten largamente sobre este punto y resuelven que de ahora en más el foro seguirá trabajando por su cuenta y presentará sus informes al CPUA, el cual podrá adjuntarlos a los dictámenes.

En cuanto al Puerto San Roque, la próxima semana cada uno traerá lo que opina sobre la normativa en las costas y la ordenanza vetada.

Se realiza una moción de orden para avanzar con el tema que estaba previsto en el orden del día, pasan a tratar el límite de la AP1. Se presenta el trabajo de la Unidad Técnica que define el límite de la AP1, ya que es necesario ingresarla lo antes posible al Concejo de Representantes. El arquitecto Alberto Verdinelli entrega por secretaría el trabajo sobre la AP1, da lectura al documento y explica el trabajo de la UT.

En general, todos acuerdan con el límite trazado. Plantean que luego de definir el límite, deberán decidir que se puede hacer allí. Se les enviará el trabajo de la UT por e-mail para que lo revisen y se tratará de aprobar definitivamente en el siguiente encuentro.